

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2302/2536

นาย มนูญ เมฆทัศน์
บริษัท ศุภัทรา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 296 จัตวา

คำพิพากษาของศาลแม้จะวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ของบ้านพิพาทว่าเป็นของจำเลย ซึ่งจำเลยไต่ถามบุคคลภายนอกได้ก็ตาม แต่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็ยังมีสิทธิที่จะพิสูจน์ว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(2) ทั้งการที่โจทก์มิได้ยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนดเวลา 8 วัน นับแต่วันปิดประกาศกำหนดเวลาให้โจทก์ผู้ที่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องดังกล่าว มาตรา 296 จัตวา (3) ก็เพียงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์เป็นบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ซึ่งมีใช้ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด โจทก์จึงยังสามารถโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าโดยเป็นเจ้าของบ้านพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านพิพาท จำเลยได้ฟ้องขับไล่นายทิ่ง แสงศรี ลูกจ้างของจำเลยและบริวารให้ออกไปจากบ้านดังกล่าวต่อศาลแรงงานกลาง ศาลพิพากษาขับไล่นายทิ่งและบริวาร โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางว่า บ้านพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยไม่มีสิทธิในบ้านดังกล่าว ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง

ของโจทก์ เพราะโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทจำเลย ให้โจทก์ไปยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ต่อมาจำเลยนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์ในบ้านพิพาท และจำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งออกหมายจับนายทิ่งและบริวาร ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ออกหมายจับนายทิ่ง ส่วนบริวารของนายทิ่งศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ออกจากบ้านภายในวันที่ 25 มกราคม 2531 มิฉะนั้นจะออกหมายจับการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์และบริวารได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่าบ้านพิพาทเป็นของโจทก์ ให้จำเลยคืนให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 200,000 บาท และค่าขนย้ายเป็นเงิน 100,000 บาทกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 1,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้น (ศาลแพ่งธนบุรี) พิจารณาคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่าคำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 7 ประกอบด้วยมาตรา 302 นอกจากนั้นกรณียังเป็นเรื่องที่โจทก์ต้องดำเนินการตามมาตรา 296 จัดว่า คดีของโจทก์ไม่อยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาพิพากษา จึงไม่รับคำฟ้องโจทก์ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องโจทก์แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปจนเสร็จการ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในคดีหมายเลขแดงที่ 5693/2529 ของศาลแรงงานกลาง จำเลยในคดีนี้เป็นโจทก์ฟ้องขับไล่นายทิ่งกับพวกให้ออกไปจากบ้านพิพาท ศาล

แรงงานกลางวินิจฉัยว่า บ้านพิพาทเป็นของจำเลย ให้นายทึงกับบริวารออกไปและใช้
ค่าเสียหาย นายทึงกับพวกไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษา จำเลยจึงนำเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไปยึดทรัพย์ในบ้านพิพาทและให้ศาลแรงงานกลางออกหมายจับนายทึง
โจทก์มาฟ้องจำเลยในคดีนี้โดยบรรยายฟ้องว่า บ้านพิพาทเป็นของโจทก์ที่จำเลยอ้าง
ในคำฟ้องในคดีเดิมว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลยและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึด
ทรัพย์ในบ้านและออกหมายจับนายทึงนั้นทำให้โจทก์เสียหาย คำฟ้องดังกล่าวเป็น
กรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ คำพิพากษาของศาลแม้จะวินิจฉัยถึง
กรรมสิทธิ์ของบ้านพิพาทว่าเป็นของจำเลยซึ่งจำเลยใช้ยันบุคคลภายนอกได้ก็ตามแต่
โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็ยังมีสิทธิที่จะพิสูจน์ว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(2) ที่การที่โจทก์มิได้ยื่นคำร้อง
แสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนดเวลา 8 วัน นับแต่วันปิดประกาศกำหนด
เวลาให้โจทก์ผู้ที่ไม่ใช่บริวารของนายทึงลูกหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องดัง
กล่าวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัดว่า (3) ก็เพียงให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์เป็นบริวารของนายทึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ซึ่ง
มิใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด โจทก์จึงยังสามารถโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้ว่าตนมีสิทธิดี
กว่าโดยเป็นเจ้าของบ้านพิพาทหรือไม่ การที่โจทก์ไม่ดำเนินการตามมาตรา 296
จัดว่า (3) ดังกล่าวจึงหาได้ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องคดีนี้ไม่ เมื่อประเด็นที่ศาลชั้น
ต้นต้องวินิจฉัยในคดีนี้มีว่า บ้านพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลย และปรากฏว่า
บ้านพิพาทตั้งอยู่ในเขตศาลแพ่งธนบุรีซึ่งเป็นศาลชั้นต้นในคดีนี้ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ต่อ
ศาลชั้นต้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1) (เดิม) ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รวงฆางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ